

עין משפט
גד מצוה

קו:

מִידֵי דהוּה אבעלֿת הגב. הקסֵה רבינו יהודה ח"כ מיאנה צבעל אמאי מותרת לאביו נישוש מידי דהוה אצעלת הגט שאסורה לאביו ואומר דשמא הכא שייך למיחש טפי כיון שאינה אשתו ואינה אסורה צמיאון ה"ה דגט לא אסר לה כיון שאינה אשתו: **מאן** לא הודו לו אמר אביו רב.

משמע אצל ר' אושעיא הודה לו ומיאנה בזה מותרת לאחין דקאמר היינו לכל האחין ה"ל כרבי אושעיא דאמר אינה ממאנת לזיקתו מאן לא הודה לו רבי אושעיא דיש לו דאין מיאון לכולה זיקה אצל רב אסי הודה לו דאית ליה אין מיאון לחצי זיקה הא לכולה זיקה יש מיאון והא דקאמר מותרת לאחין היינו אף לו כיון דאין מיאון לחצי זיקה איכא דאמרי אמרו רב אסי וכל שכן ר' אושעיא וכן פירש צקונטרס:

תרי קיפרי עבדו ביה. צירושלמי פריך אילו העושה דבר שלא כשורה ממירין ערוה שלו ומשני רב חסדא (היא) הדא אמרה עצרה ומיאנה מן הנשואין ושלא צפניו על דעמיהו דבית שמאי מיאונה מיאון ואין זו קושיא כ"כ דאיכא למימר דקידושי קטנה דרצנן נינהו ואפקעינהו רצנן לקידושין מייניהו: **מבשירין** בשנים. הוא הדין נחד אלא שזריך לעדות שמיאנה:

הלכה באותו הווג. פ"ח דוקא צדיעצד אצל לכתחילה לא דמכשירים דיעצד משמע: אחי

אמר אביי רב רבא אמר רבי אומרים בפניו וכו': תניא אמרו להן בית הלל לבית שמאי והלא פישון הגמל מיאנה אשתו שלא בפניו אמרו להן ב"ש לבית הלל פישון הגמל במדה כפושה מודד לפיכך מדדו לו במדה כפושה מדקא אכיל פירי פשיטא נשואה היא והאמרי ב"ש נשואה לא ממאנה תרי קיטרי עבדו ביה: בית שמאי אומרים בפני בית דין וכו': תנן התם »החליצה והמיאונין בשלשה מאן תנא אמר רבה בית שמאי היא אביי אמר אפי' תימא בית הלל עד כאן תנא קאמרי בית הלל אלא דלא בעינן מומחין אבל שלשה בעינן כדתניא »בית שמאי אומרים בפני בית דין וב"ה אומרים בפני בית דין ושלא בפני בית דין ואלו מודים שצריך שלשה רבי יוסי בר יהודה ורבי אלעזר ברבי »שמעון מבשירין בשנים אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן הלכה »כאותו הווג: בית שמאי אומרים תמאן וכו': והא מיאנה חדא זימנא אמר שמואל עד שתגדיל ותאמר רוצה אני במיאונים הראשונים עולא אמר תרתי קתני או שתמאן ותגדיל ותיארם או שתמאן ותנשא לאלתר בשלמא עולא היינו דקתני עד שתגדיל »ותנשא אלא לשמואל עד שתגדיל ותאמר מיבעי ליה קשיא: **בתנאי** אי זו היא קמנה שצריכה למאן כל שהשיאוה אמה »ואחיה לדעתה »השיאוה שלא לדעתה אינה צריכה למאן רבי חנינא בן אנטיגנום אומר »כל תינוקות שאינה יכולה לשמור קידושיה אינה צריכה למאן ר' »אלעזר אומר אין »מעשה קמנה כלום אלא כמפותה בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה בת כהן לישראל תאכל בתרומה רבי אליעזר בן יעקב אומר כל עכבה שהיא מן האיש כאילו היא אשתו כל עכבה שאינה מן האיש כאילו אינה אשתו: **גמ'** אמר רב יהודה ואמרי לה במתניתא תנא בראשונה היו כותבין גמי מיאון לא רעינא ביה ולא צבינא ביה ולית אנא בעיאי להתנסבא ליה כיון דחוז דנפיש דיבורא אמרי אתי

ומאי עקרא. שלא תהא צריכה גט לציאתו דהא אמרי צ"ה ממאנת ביצם דומיא דצעל: **נישואין קמאי עקרא**. ושוב אין כאן זיקה: **כל שיוכל למאן**. צפרק קמא (לעיל ב:): צמו קטנה הנשואה לאחיו ולא קיבל אציה קידושין כגון שהשיאה אציה מחלה לאחר ונתגרשה והיא יתומה צחיי האב ויכולה למאן ולא

מיאנה צו ומת צרתה חוללת »שאינה צרת הבת להפטר משום צרת ערוה הואיל והבת יכולה למאן אינן נישואין גמורין ולא מתייבמת הואיל ולא מיאנה הבת הויא לה הך צרת ערוה צמקנת: **זרם ערוה שאני**. דאע"ג דמהני מיאון לקטנה יצמה צעלמא למיפק בלא חליצה לא מהני לגבי ערוה אס מיאנה צאציה שהא יצמה למיהוי צרתה מותרת ליצם: **דסני רמי צר יחזאל** קטנה שמיאנה צבעל מותרת לינשא לאביו »דעקרתניהי לנשואין והויא כחנוסה ומפוסה אצל מת צעלה ולא מיאנה צו ומיאנה ביצם אע"ג דנפקא בלא חליצה אלמא נישואי קמאי עקרא אפ"ה אסורה לאביו מפני מראית העין דמשעת נפילה דלהני נישואי קמאי למיפל קמי יצם ולהצריכה מיאון לגבי יצם נראית כלתו של חמיה: **ה"ג** אע"ג דעקרא לנישואי קמאי נראית צרתה כצרת צמו הואיל ואהנו נישואי אחיו צצמו למרמי קמיה: **מיאנה**. יצמה צאחד מן האחין יצמין אסורה לכולן: **אצעלם הגט**. אס נתן לה האחד גט פסלה על כולן: **אמר אציי רב**. לא הודה לו דאיכו אמר לעיל מיאנה בזה אסורה לזה: **רבי אושעיא** לא הודה לו. מדקאמר ר' יוחנן מותרת לאחין אע"ג דאיכו גופיה נמי צמשמע ומיהו אי איכא אחין אין דהוה ליה מיאון לחצי זיקה כרב אסי אצל צחד יצם דמיאנה צזיקה צלימה אסורה ולרבי אושעיא אפי' צחד יצם נמי שריא דאין מיאון לזיקה: **ואמרי לה רב אסי**. נמי לא הודה לו וכל שכן רבי אושעיא דרבי יוחנן דוקא לאחין אמר ולא לו: **צמד כפושה מדד**. צמדה כפויה מדד לשון אונאה צמודד צשולי המדה וחצרו מצאתי צחוספתא דלחלות »קדירה שהיא נתונה כו' היתה כפושה לשון הכפישני צאפר (איכה ג) שהיה מפסיד נכסי מלוג שלה: **פרי קיטרי עצדו ציה**. שני קשרים עשו עליו לרעתו: **והרי מיאנה חדא זימנא**. צצעלה ואמאי קתני ותמאן ותנשא: **רוצה אני**. שמא חזרה: **פסי קסני**. לאו למיהדר למאן זימנא אחריתי אלא תרתי מיילי נינהו ממאנת וממתנת מליארס לאחר עד שמגדיל כדי שלא תחזור ותמאן צשני או אס רצתה להנשא ממאנת צצעל ותנשא לאלתר דתו לא ממאנת לצית שמאי דנשואה היא:

בתנאי אין מעשה קטנה אלא כמפוסה. דדקתני צת ישראל לכהן **אחי**

בית שמאי פרק שלשה עשר יבמות

מסורת הש"ס

א) [לעיל ב:], ב) לעיל יג., ג) לעיל יד., ד) [יב., א] (ד' ג"ז שם), ה) [לעיל יב., א] (ל' לעיל קא: סנהדרין ג., א) (ל' לעיל קא: [ע"ש דליתא צפני צ"ד מומחיס], ח) [לעיל קא: איתא בר' יוסין, ט) ג"ז שם, י) [צ"ל ותמאן ותנשא], יא) [גירסת ר"ף ורש"ש או אחיה], ט לעיל פט: [לקמן קס.] כחובות קא., קס) [פ"ו ה"ג],



הגהות הב"ח

א) גמ' איתקרא לה לטולא: ב) שם צמשנה ר' אליעזר אומר: ג) רש"י ד"ה כל שטולה וכו' שאין זו צרת בת: ד) ד"ה דמי רמי וכו' דעקרתיהנו לנשואין:



מוסף רש"י

ובל היכולה למאן. כגון שהערוה קטנה ויכולה למאן ולא מיאנה ומת אחיו, הואיל וקידושיה אינה אלא מדרבנן וזיקת נפילתה מדרבנן, אינה פוסרת צרתה מן החליצה, ולהחייבם אסורה כמפרש טעמא צבנמא שגראית צרת ערוה (לעיל ב.). ואמאי תמאן השתא. תמאן הערוה השתא ותאמר אי אפשי צקדושין שקדשון אחי ואחי לצעלי המת ותעקור קידושין הראשונים ותחייבם צרתה (לעיל ג.). צרת ערוה שאני. רבנן גזרו שלא תמאן ליצומי צרתה דלא לזלויל צצרת ערוה דלמא אחי למישרי (שם). מיאנה בבעל מותרת לאביו. מיאנה כלתו צצעלה מותרת לחמיה. דעקרתה לנישואי ואיילא כמפוסת צו ומותרת לו, אצל מת צנו, צעלה הכאשון, ומיאנה צזיקת יצם, אע"ג דנשואין קמאי עקרא, אסורה לאביו (שם ובנע"ז לעיל יב.). אלמא בשעת נפילה נראית ככלתה. מעשה שפלה להחייבם וזקוקה ליצם מתמת נישואין הראשונים נראים אותם נשואין גמורים למיהוי אשת המת וכלתו של זה, הכי גמרי צצרת ערוה, משעת נפילה. שזקוקה הבת ליצם והוצרכה למאן צו מתמת קידושי ראשון, נראים נישואים גמורים למיהוי אשת המת ולצרתה צצרת הבת ואי שצרת ליה אחי למישרי צצרת הבת צעלמא (לעיל יג. ובנע"ז לעיל יב.). והמזיאונין בשלישה. דכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון, ומיאונין דרבנן דמדאורייתא אפילו מיאון לא צביא דאין קדושי קטנה כלום אלא אס כן קדשה אציה, דכתיב זאת בתי תמתי לאיש הוה (סנהדרין ב.).